

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 5 rabia I 1419 - 30 juin 1998

141^{ème} année

N° 52

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de la Justice

Radiation d'un conseiller à la cour d'appel du Kef 1395

Ministère de la Défense Nationale

Arrêté du ministre de la santé publique du 3 février 1998 (rectificatif)..... 1395

Ministère des Affaires Sociales

Décret n° 98-1329 du 22 juin 1998, portant attribution de la médaille du travail 1395

Ministère de l'Education

Décret n° 98-1327 du 22 juin 1998, modifiant le décret n° 88-270 du 26 février 1988, relatif au recrutement et à la rémunération d'agents temporaires au ministère de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique..... 1395

Ministère du Transport

Décret n° 98-1326 du 22 juin 1998, fixant les pièces exigées en application des articles 30 et 31 de la loi n° 97-56 du 28 juillet 1997, portant organisation de l'activité de transport routier de marchandises ainsi que les modalités de délivrance de l'autorisation temporaire afférente aux véhicules de transport routier de marchandises non immatriculés en Tunisie..... 1396

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 98-1323 du 22 juin 1998, portant expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles de terre sises à Bouzenna de la délégation de Nefza gouvernorat de Béja, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued El Karkati (El-Karfahi) **1397**

Décret n° 98-1324 du 22 juin 1998, portant expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles de terre sises à Bouzenna de la délégation de Nefza gouvernorat de Béja, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued El Baccouch..... **1397**

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Nomination d'un directeur..... **1398**

Ministère de l'Industrie

Tableau parcellaire (rectificatif) **1398**

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 98-1306 du 15 juin 1998, portant création d'un périmètre public irrigué à Medien de la délégation d'El Krib au gouvernorat de Siliana..... **1400**

Décret n° 98-1307 du 15 juin 1998, portant création d'un périmètre public irrigué à Rouhia III de la délégation de Rouhia au gouvernorat de Siliana..... **1400**

Décret n° 98-1308 du 15 juin 1998, portant création d'un périmètre public irrigué à El Hebabsa de la délégation de Rouhia au gouvernorat de Siliana..... **1401**

Décret n° 98-1309 du 15 juin 1998, portant création d'un périmètre public irrigué à El Mkarem de la délégation de Sidi Bou Zid Est au gouvernorat de Sidi Bou Zid..... **1401**

Décret n° 98-1310 du 15 juin 1998, portant création d'un périmètre public irrigué à El Mech de la délégation d'El Meknassy au gouvernorat de Sidi Bou Zid..... **1402**

Décret n° 98-1311 du 15 juin 1998, portant création d'un périmètre public irrigué à Touri Ellil de la délégation de Siliana Sud au gouvernorat de Siliana..... **1402**

Décret n° 98-1312 du 15 juin 1998, portant création d'un périmètre public irrigué à Bourouis de la délégation de Zahret Medien au gouvernorat de Béja..... **1403**

Décret n° 98-1313 du 15 juin 1998, portant création d'un périmètre public irrigué à El Kharrouba I (Sidi Mansour) de la délégation de Siliana Sud au gouvernorat de Siliana..... **1403**

Décret n° 98-1314 du 15 juin 1998, portant création d'un périmètre public irrigué à Errhamna K10 de la délégation de Siliana Sud au gouvernorat de Siliana..... **1404**

Décret n° 98-1315 du 15 juin 1998, portant création d'un périmètre public irrigué à Essodga de la délégation de Bargou au gouvernorat de Siliana..... **1404**

Décret n° 98-1316 du 15 juin 1998, portant création d'un périmètre public irrigué à Sidi Hamada de la délégation de Siliana Sud au gouvernorat de Siliana..... **1405**

Décret n° 98-1317 du 15 juin 1998, portant création d'un périmètre public irrigué à Ouled Slimène de la délégation de Bir El H'fey au gouvernorat de Sidi Bou Zid..... **1405**

Décret n° 98-1318 du 15 juin 1998, portant création d'un périmètre public irrigué à El Houejbia de la délégation de Sidi Bou Zid Ouest au gouvernorat de Sidi Bou Zid..... **1406**

Décret n° 98-1331 du 22 juin 1998, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales en sciences agronomiques..... **1406**

Décret n° 98-1332 du 22 juin 1998, relatif à l'habilitation universitaire en sciences agronomiques..... **1409**

Décret n° 98-1334 du 22 juin 1998, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur agricole..... **1410**

Avis et Communications

Ministère des Communications

Avis aux titulaires des comptes de la caisse d'épargne nationale de Tunisie **1416**

décrets et arrêtés

MINISTERE DE LA JUSTICE

REVOCATION D'UN MAGISTRAT

Par décret n° 98-1328 du 22 juin 1998.

Monsieur Mahjoub El Ghali conseiller à la cour d'appel du Kef est révoqué de ses fonctions à compter du 6 juin 1998.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

RECTIFICATIF

JORT n° 10 de l'année 1998 du 3 février 1998, page 262.

Arrêté du ministre de la santé publique du 23 janvier 1998, complétant l'arrêté du 7 juillet 1992, fixant les conditions et les règles de reconnaissance de la qualification des medecins pour l'exercice en qualité de spécialistes et de compétents.

Au lieu de :

4) spécialités de techniciens médico-militaires :

Lire :

4) spécialités de techniques médico-militaires.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret n° 98-1329 du 22 juin 1998, portant attribution de la médaille du travail.

Le Président de la République,

Vu le code des décorations, promulgué par la loi n° 97-80 du 1er décembre 1997 et notamment ses articles 39 à 55.

Décrète :

Article premier. - la médaille du travail échelon exceptionnel "or" est attribuée aux travailleurs bénéficiaires du prix du travailleur exemplaire au titre de l'année 1997 et dont les noms figurent sur la liste annexée au présent décret.

Art. 2. - le ministre des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Liste des travailleurs bénéficiaires de la médaille du travail échelon exceptionnel "OR"

Nom et prénom	Entreprise
M'sarra Dahech	Présidence de la République
Mohamed Houssine Hamhoum	ministère de la défense nationale
Fatma Ezzohra M'sehli épouse Hattab	ministère de la santé publique - hôpital Rabta

Nom et prénom

Entreprise

Hédi El Akrouf	établissement de la radio et de la télévision Tunisienne (ERTT) radio régionale de Sfax
Cheffaï Nouassia	société la soie naturelle à Goubellat gouvernorat de Béja
Mahmoud Dimassi	société "Sofitex" à Bir El Kassaâ gouvernorat de Ben Arous
Mahmoud Gaddouna	société Tunisienne de chocolaterie et de confiserie à Mégrine gouvernorat de Ben Arous
Sadok Ben Hassine	groupe chimique Tunisien - usine d'acide phosphorique gouvernorat de Gabès
Adel Dhaou	groupe chimique Tunisien - usine M'dhilla gouvernorat de Gafsa
Lotfi Khémiri	société nationale du liège à Tabarka gouvernorat de Jendouba
Mohamed Moncef Najjar	groupe "king flex et société milva" gouvernorat de Kairouan
Mohamed Salah Selmi	société nationale de cellulose gouvernorat de Kasserine
Mohamed Kadri	OTD Agro - Combinat Touila gouvernorat de Sidi Bouzid
Samir Bel Haj Sghaïr	société Tunisienne d'industries pneumatiques "STIP" à M'saken gouvernorat de Sousse
Salem Ben Mohamed Salem	société des ciments artificiels Tunisiens "CAT" gouvernorat de Tunis
Sihem Bouzid	société "Mash" El Fahs gouvernorat de Zaghouan

MINISTERE DE L'EDUCATION

Décret n° 98-1327 du 22 juin 1998, modifiant le décret n° 88-270 du 26 février 1988, relatif au recrutement et à la rémunération d'agents temporaires au ministère de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997.

Vu le décret n° 88-270 du 26 février 1988, relatif au recrutement et à la rémunération d'agents temporaires au ministère de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 97-102 du 20 janvier 1997,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - L'article 5 du décret n° 88-270 du 26 février 1988 tel qu'il a été modifié par le décret n° 97-102 du 20 janvier 1997 est abrogé et remplacé comme suit :

Article 5. (nouveau) : les agents chargés de la tâche indiquée au paragraphe "C" de l'article 2 du présent décret doivent être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent.

Ces agents perçoivent une indemnité mensuelle égale au salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code de travail.

Cette rémunération s'effectue sur la base de 40 heures de travail par semaine.

Art. 2. - Les ministres des finances et de l'éducation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU TRANSPORT

Décret n° 98-1326 du 22 juin 1998, fixant les pièces exigées en application des articles 30 et 31 de la loi n° 97-56 du 28 juillet 1997, portant organisation de l'activité de transport routier de marchandises ainsi que les modalités de délivrance de l'autorisation temporaire afférente aux véhicules de transport routier de marchandises non immatriculés en Tunisie.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la loi n° 78-41 du 6 juillet 1978, portant approbation du code de la route,

Vu la loi n° 97-56 du 28 juillet 1997, portant organisation de l'activité de transport routier de marchandises,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - tout véhicule immatriculé en Tunisie, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) dépasse les douze (12) tonnes et affecté au transport intérieur routier de marchandises pour le compte d'autrui doit être muni d'une carte d'exploitation.

Art. 2. - tout véhicule immatriculé en Tunisie, dont le PTAC dépasse les douze (12) tonnes et affecté au transport international routier de marchandises pour le compte d'autrui doit être muni des documents suivants :

1) une carte d'exploitation afférente au véhicule

2) pour la marchandise transportée :

- si le lieu de chargement de cette marchandise se situe en dehors du territoire national, une photocopie du contrat de transport ou une photocopie du connaissance maritime ou de la déclaration en douane

- si le lieu de chargement de cette marchandise se situe sur le territoire national, une photocopie du contrat de transport ou à défaut un document établi et signé par l'expéditeur de la marchandise indiquant notamment la nature de la marchandise, sa quantité ainsi que son lieu de chargement et sa destination.

Art. 3. - tout véhicule de transport routier de marchandises mis en location et dont le PTAC dépasse les douze (12) tonnes doit être muni des documents suivants :

- une photocopie du contrat de location du véhicule

- la carte d'exploitation afférente au véhicule

- une photocopie de l'attestation d'inscription du locataire au registre des transporteurs, si le véhicule assure un transport pour le compte d'autrui

Art. 4. - la carte d'exploitation prévue aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret est délivrée par les services compétents du ministère du transport pour une durée maximale de cinq (5) ans renouvelable.

Les conditions et modalités de délivrance et de renouvellement de cette carte sont fixées par arrêté du ministre du transport.

Art. 5. - tout véhicule de transport routier de marchandises non immatriculé en Tunisie et dont le PTAC dépasse les 3,5 tonnes, ne peut circuler sur le territoire national que s'il est muni des documents suivants :

1) une autorisation échangée dans le cadre d'un accord bilatéral ou une autorisation temporaire délivrée par les services compétents du ministère du transport, sauf dispositions contraires prévues par un accord international en vigueur

2) pour la marchandise transportée :

- si le lieu de chargement de cette marchandise se situe en dehors du territoire national, une photocopie du contrat de transport ou une photocopie du connaissance maritime ou de la déclaration en douane

- si le lieu de chargement de cette marchandise se situe sur le territoire national, une photocopie du contrat de transport ou à défaut un document établi et signé par l'expéditeur de la marchandise indiquant notamment la nature de la marchandise, sa quantité ainsi que son lieu de chargement et sa destination.

Art. 6. - toute demande d'autorisation temporaire désignée dans l'article 5 du présent décret doit être formulée sur un imprimé délivré par le ministère du transport et accompagnée des pièces suivantes :

- une photocopie du certificat d'immatriculation du véhicule

- une photocopie de l'attestation d'assurance du véhicule valable pendant toute la période de séjour du véhicule sur le territoire national

- une photocopie du certificat de visite technique du véhicule valable pendant la durée de séjour du véhicule sur le territoire national

- une photocopie du contrat de transport ou du connaissance maritime.

Art. 7. - l'autorisation temporaire est délivrée par véhicule et pour un seul voyage (aller et retour).

La durée de validité des autorisations temporaires est fixée par les services compétents du ministère du transport.

Art. 8. - Le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et le ministre du transport sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 98-1323 du 22 juin 1998, portant expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles de terre sises à Bouzenna la délégation de Nefza gouvernorat de Béja, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued El Karkati (El-Karfahi).

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Décrète :

Article premier. - Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique et pour être mises à la disposition du ministère de l'agriculture, des parcelles de terre nues à vocation agricole, non immatriculées, sises à Bouzenna la délégation de nefza gouvernorat de Béja, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued El Karkati (El Karfahi), entourées d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et indiquées au tableau ci-après :

N° d'ordre	Numéro de la parcelle sur le plan	Superficie expropriée	Nom des propriétaires ou présumés tels
1	1	0h24a24ca	- héritiers de Othmen Ben Omar
	2	3h64a61ca	- héritiers de Salah Ben Omar
	3	0h75a63ca	- héritiers de Mohamed Ben Kilani
	18	0h09a12ca	- héritiers de Ahmed Ben Kilani
2	4	0h24a96ca	- héritiers de Ahmed Ben Mohamed Fatnassi Hnini - héritiers de Slimen ben Mohamed
3	5	0h21a31ca	- héritiers de Massâoud Ben Nasser
	6	0h59a27ca	
	7	0h17a71ca	
	8	0h15a26ca	
	9	0h19a20ca	
	10	0h20a25ca	
	11	0h10a85ca	
	12	0h07a26ca	
	13	0h02a25ca	
	14	0h11a53ca	
	15	0h32a70ca	
	16	0h56a27ca	
4	17	0h35a64ca	- héritiers de Othman Ben Omar

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou qui pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. - Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Les ministres de l'intérieur, de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1324 du 22 juin 1998, portant expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles de terre sises à Bouzenna, délégation de Nefza, gouvernorat de Béja, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued El Baccouch.

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,
Vu l'avis des ministres de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement et de l'aménagement du territoire.
Décrète :

Article premier. - Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique et pour être mises à la disposition du ministère de l'agriculture, des parcelles de terre nues à vocation agricole, non immatriculées, sises à Bouzenna, délégation de Nefza, gouvernorat de Béja, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued El Baccouch, entourées d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et indiquées au tableau ci-après :

N° d'ordre	Numéro de la parcelle sur le plan	Superficie expropriée	Nom des présumés propriétaires
1	1	0h07a61ca	El Hédi Ben Ahmed Chouikha
2	2	0h04a05ca	héritiers de Ali Ben Salah
	3	1h47a80ca	héritiers de Mohamed Ben Salah
	4	0h20a21ca	héritiers de Khmaies Ben Salah
			héritiers de Ayedi Ben Mohamed Ben El Arbi
			héritiers de Mohamed Ben Mabrouk
			héritiers de Salah Ben Mohamed
			Mnaouer Ben Khdhiri Ben Mohamed
			héritiers de Ali Ben Ahmed Ben Mohamed
3	5		
	6	1h30a65ca	Rabeh Ben Mohamed Ben Rhayem Gouri
	7	2h05a74ca	Sadok Ben Massaoud Ben Rhayem Gouri
	9	0h97a66ca	héritiers de Ali Ben Rhayem Gouri
		0h36a49ca	
4	8		
		0h16a09ca	héritiers de Ettaher Ben Hlel Ben Ettaïeb Gouri
5	10		
		1h36a04ca	héritiers de Mohamed Ben Kilani
			Mostafa Ben Ahmed Ben Kilani
			héritiers de Othmane Ben Omar
			héritiers de Ali Ben Imhamed Ben Omar Ben Ahmed
			héritiers de Omar Ben Emhamed ou Ahmed
			héritiers de Omar Ben Ali Ben Hassine
			El Ayachi Ben El Adel Ben Ali
			héritiers de Hassine Ben El Adel
			héritiers de Hassen Ben Ahmed Ben Ali
			héritiers de Massaoud Ben Nasr
			héritiers de Messaoud Ben Nasr
6	11	2h40a00ca	
	12	0h10a36ca	
	13	0h23a43ca	
	14	0h08a36ca	
	15	0h02a62ca	

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou qui pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. - Cette expropriation est déclarée urgente

Art. 4. - Les ministres de l'intérieur, de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR**

NOMINATION

Décret n° 98-1325 du 22 juin 1998.

Monsieur Younès Bouazra, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Sousse.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Tableau parcellaire rectificatif

Relatif à la rectification de certaines énonciations figurant dans le décret n° 78-641 du 14 juillet 1978, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'agence foncière industrielle de parcelles de terre nécessaires à l'aménagement de la zone industrielle de Mahdia, tel qu'il a été modifié par le décret n° 82-1169 du 20 août 1982 et tel qu'il a été l'objet de deux tableaux parcellaires rectificatifs parus au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 56 en date du 24 août 1982 et n° 62 en date du 2 août 1996.

En application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Au lieu de :

N° du titre foncier	N° de la parcelle	Nom de la propriété	Superficie à exproprier	Consistance	Noms des propriétaires
740 S2 Sousse	7 (partie)	Essaâda 33	79 820 480	Arbres fruitiers	Hédi Ben Med Mrad Namji 12 663 456 119 439 360
			119 439 360 de 33a 82ca		Mustapha Ben Med Mrad Namji 13 738 585 119 439 360
					H'mida Ben Med Mrad Namji 12 663 456 119 439 360
					Salem Ben Med Mrad Namji 12 663 456 119 439 360
					Romdhane Ben Med Mrad Namji 12 663 456 119 439 360
					M'hamed Ben Hmed Mrad Namji 3 441 687 119 439 360
					Fattouma Bent Hmed Dhraief 1 717 323 119 439 360
					Med El Hattab Ben Hattab Namji 9 731 497 119 439 360
					Salha Bent Med Ben Hmed Mrad Namji 537 564 119 439 360

Lire :

N° du titre foncier	Nom de la parcelle sur le plan	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie expropriée	Noms des propriétaires en indivision avec l'agence foncière industrielle
740 S2 Sousse	1	zone industrielle à Mahdia	terrain nu	2 404 m2	* Hédi Ben Mhamed Ben Mrad Namji * héritiers de Mustapha Ben Mhamed Ben Mrad Namji qui sont : - Mohamed, frej, Mehrez, Mhamed, Mahrzia, Samir et son épouse Fatma Bent Ahmed Zoun - son frère Ahmed - son frère Salem - son frère Romdhane - Mhamed Ben Ahmed M'rad Namji - Fattouma Bent Ahmed Dhrif * héritiers Mohamed El Hattab Ben Hattab Ben Mhamed Namji qui sont : - son épouse Essia Bent Hédi Ben Hassen Ben Taleb et sa fille Mouna et sa mère Fattouma Bent Ahmed Ben Hassen Dhrif - Salha Bent Mohamed Ben Ahmed M'rad Namji

Décret n° 98-1306 du 15 juin 1998, portant création d'un périmètre public irrigué à Medien de la délégation d'El krib au gouvernorat de Siliana.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 65-24 du 21 janvier 1965, fixant la composition et les attributions de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 86-754 du 29 juillet 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Siliana,

Vu l'avis de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués, réunis le 11 juillet 1996,

Vu l'avis des ministres des finances et du développement économiques,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à medien de la délégation d'El Krib au gouvernorat de Siliana sur une superficie de 54ha, délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat ne peut en aucune façon, excéder une limite de 10ha irrigables, ni être inférieure à 2 ha pour l'ensemble du périmètre,

Art. 3. - la contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Medien, prévues à l'article 2 de la loi sus-visée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à 250 dinars par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix des propriétaires intéressés pour tous les propriétaires possédant des terres dont la superficie est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué susvisé est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983.

La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Siliana approuvée par le décret n° 86-754 du 29 juillet 1986 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Les ministres des finances, du développement économique et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1307 du 15 juin 1998, portant création d'un périmètre public irrigué à Rouhia III de la délégation de Rouhia au gouvernorat de Siliana.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 65-24 du 21 janvier 1965, fixant la composition et les attributions de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 86-754 du 29 juillet 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Siliana,

Vu l'avis de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués, réunis le 11 juillet 1996,

Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Rouhia III de la délégation de Rouhia au gouvernorat de Siliana sur une superficie de 138ha, délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat ne peut en aucune façon, excéder une limite de 15ha de terres irrigables, ni être inférieure à 2 ha pour l'ensemble du périmètre,

Art. 3. - la contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Rouhia III, prévues à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à 250 dinars par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix des propriétaires intéressés pour tous les propriétaires possédant des terres dont la superficie est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué susvisé est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983.

La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Siliana approuvée par le décret n° 86-754 du 29 juillet 1986 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Les ministres des finances, du développement économique et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1308 du 15 juin 1998, portant création d'un périmètre public irrigué à El Hebabsa de la délégation de Rouhia au gouvernorat de Siliana.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 65-24 du 21 janvier 1965, fixant la composition et les attributions de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 86-754 du 29 juillet 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Siliana,

Vu l'avis de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués, réunis le 11 juillet 1996,

Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à El-Hébabsa de la délégation de Rouhia au gouvernorat de Siliana sur une superficie de 60ha, délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat ne peut en aucune façon, excéder une limite de 10ha de terres irrigables, ni être inférieure à 1 ha pour l'ensemble du périmètre,

Art. 3. - la contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué d'El-Hébabsa, prévues à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à 250 dinars par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix des propriétaires intéressés pour tous les propriétaires possédant des terres dont la superficie est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué susvisé est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983.

La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Siliana approuvée par le décret n° 86-754 du 29 juillet 1986 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Les ministres des finances, du développement économique et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1309 du 15 juin 1998, portant création d'un périmètre public irrigué à El-M'karem de la délégation de Sidi Bou Zid Est au gouvernorat de Sidi Bou Zid.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 65-24 du 21 janvier 1965, fixant la composition et les attributions de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 88-137 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bou Zid,

Vu l'avis de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués, réunis le 27 décembre 1996,

Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à El-M'karem de la délégation de Sidi Bou Zid au gouvernorat de Sidi Bou Zid sur une superficie de 71ha, délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat ne peut en aucune façon, excéder une limite de 9ha de terres irrigables, ni être inférieure à 0.50.00 ha pour l'ensemble du périmètre,

Art. 3. - la contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué d'El-M'karem, prévues à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à 250 dinars par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix des propriétaires intéressés pour tous les propriétaires possédant des terres dont la superficie est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué sus-visé est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983.

La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bou Zid approuvée par le décret n° 88-137 du 28 janvier 1988 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Les ministres des finances, du développement économique et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1310 du 15 juin 1998, portant création d'un périmètre public irrigué à El-Mech de la délégation d'El-Meknassy au gouvernorat de Sidi Bou Zid.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 65-24 du 21 janvier 1965, fixant la composition et les attributions de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 88-137 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bou Zid,

Vu l'avis de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués, réunis le 27 décembre 1996,

Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à El-Mech de la délégation d'El Meknassy au gouvernorat de Sidi Bou Zid sur une superficie de 45ha, délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat ne peut en aucune façon, excéder une limite de 5.70.00ha des terres irrigables, ni être inférieure à 0.70.00 ha pour l'ensemble du périmètre,

Art. 3. - la contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué d'El-Mech, prévues à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à 85 dinars par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix des propriétaires intéressés pour tous les propriétaires possédant des

terres dont la superficie est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué sus-visé est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983.

La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bou Zid approuvée par le décret n° 88-137 du 28 janvier 1988 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Les ministres des finances, du développement économique et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1311 du 15 juin 1998, portant création d'un périmètre public irrigué à Tour Elil de la délégation de Siliana Sud au gouvernorat de Siliana.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 65-24 du 21 janvier 1965, fixant la composition et les attributions de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 86-754 du 29 juillet 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Siliana,

Vu l'avis de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués, réunis le 11 juillet 1996,

Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Tour Elil de la délégation de Siliana Sud au gouvernorat de Siliana sur une superficie de 43ha, délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat ne peut en aucune façon, excéder une limite de 10ha de terres irrigables, ni être inférieure à 1.50.00 ha pour l'ensemble du périmètre,

Art. 3. - la contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Tour Elil, prévues à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à 250 dinars par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix des propriétaires intéressés pour tous les propriétaires possédant des terres dont la superficie est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué susvisé est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983.

La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Siliana approuvée par le décret n° 86-754 du 29 juillet 1986 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Les ministres des finances, du développement économique et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1312 du 15 juin 1998, portant création d'un périmètre public irrigué à Bourouiss de la délégation de Zahret Medien au gouvernorat de Béja.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 65-24 du 21 janvier 1965, fixant la composition et les attributions de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 86-754 du 29 juillet 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Béja,

Vu l'avis de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués, réunis le 11 juillet 1996,

Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Bourouiss de la délégation de Zahret Medien au gouvernorat de Béja sur une superficie de 79ha, délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat ne peut en aucune façon, excéder une limite de 50ha de terres irrigables, ni être inférieure à 0.50.00 ha pour l'ensemble du périmètre,

Art. 3. - la contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Bourouiss, prévues à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à 300 dinars par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant des terres dont la

superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix des propriétaires intéressés pour tous les propriétaires possédant des terres dont la superficie est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué susvisé est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983.

La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Béja approuvée par le décret n° 86-754 du 29 juillet 1986 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Les ministres des finances, du développement économique et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1313 du 15 juin 1998, portant création d'un périmètre public irrigué à El-Kharrouba I (Sidi mansour) de la délégation de Siliana Sud au gouvernorat de Siliana.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 65-24 du 21 janvier 1965, fixant la composition et les attributions de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 86-754 du 29 juillet 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Siliana,

Vu l'avis de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués, réunis le 11 juillet 1996,

Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à El Kharrouba I (Sidi Mansour) de la délégation de Siliana Sud au gouvernorat de Siliana sur une superficie de 65ha, délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat ne peut en aucune façon, excéder une limite de 10ha de terres irrigables, ni être inférieure à 0.90.00 ha pour l'ensemble du périmètre,

Art. 3. - la contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué d'El Kharrouba I (Sidi Mansour), prévues à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à 250 dinars par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du

périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix des propriétaires intéressés pour tous les propriétaires possédant des terres dont la superficie est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué susvisé est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983.

La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Siliana approuvée par le décret n° 86-754 du 29 juillet 1986 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Les ministres des finances, du développement économique et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1314 du 15 juin 1998, portant création d'un périmètre public irrigué à Errhamna K 10 de la délégation de Siliana Sud au gouvernorat de Siliana.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 65-24 du 21 janvier 1965, fixant la composition et les attributions de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 86-754 du 29 juillet 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Siliana,

Vu l'avis de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués, réunis le 11 juillet 1996,

Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à errahma K10 de la délégation de Siliana Sud au gouvernorat de Siliana sur une superficie de 95ha, délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat ne peut en aucune façon, excéder une limite de 10ha de terres irrigables, ni être inférieure à 2.50.00 ha pour l'ensemble du périmètre,

Art. 3. - la contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué d'Errahamna, prévues à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à 250 dinars par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix des propriétaires intéressés pour tous les propriétaires possédant des terres dont la superficie est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué susvisé est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983.

La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Siliana approuvée par le décret n° 86-754 du 29 juillet 1986 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Les ministres des finances, du développement économique et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1315 du 15 juin 1998, portant création d'un périmètre public irrigué à Essodga de la délégation de Bargou au gouvernorat de Siliana.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 65-24 du 21 janvier 1965, fixant la composition et les attributions de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 86-754 du 29 juillet 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Siliana,

Vu l'avis de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués, réunis le 11 juillet 1996,

Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Essodga de la délégation de Bargou au gouvernorat de Siliana sur une superficie de 120ha, délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat ne peut en aucune façon, excéder une limite de 10ha de terres irrigables, ni être inférieure à 1.50.00 ha pour l'ensemble du périmètre,

Art. 3. - la contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué d'Essodga, prévues à l'article 2 de

la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à 250 dinars par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix des propriétaires intéressés pour tous les propriétaires possédant des terres dont la superficie est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué susvisé est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983.

La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Siliana approuvée par le décret n° 86-754 du 29 juillet 1986 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Les ministres des finances, du développement économique et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1316 du 15 juin 1998, portant création d'un périmètre public irrigué à Sidi Hamada de la délégation de Siliana Sud au gouvernorat de Siliana.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 65-24 du 21 janvier 1965, fixant la composition et les attributions de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 86-754 du 29 juillet 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Siliana,

Vu l'avis de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués, réunis le 11 juillet 1996,

Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Sidi Hamada de la délégation de Siliana Sud au gouvernorat de Siliana sur une superficie de 43ha, délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat ne peut en aucune façon, excéder une limite de 10ha de terres irrigables, ni être inférieure à 1.50.00 ha pour l'ensemble du périmètre,

Art. 3. - la contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Sidi Hamada, prévues à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à 250 dinars par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix des propriétaires intéressés pour tous les propriétaires possédant des terres dont la superficie est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué susvisé est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983.

La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Siliana approuvée par le décret n° 86-754 du 29 juillet 1986 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Les ministres des finances, du développement économique et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1317 du 15 juin 1998, portant création d'un périmètre public irrigué à Ouled Slimène de la délégation de Bir El H'fey au gouvernorat de Sidi Bou Zid.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 65-24 du 21 janvier 1965, fixant la composition et les attributions de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 88-137 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bou Zid,

Vu l'avis de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués, réunis le 27 décembre 1996,

Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Ouled Slimène de la délégation de Bir El H'fey au gouvernorat de Sidi Bou Zid sur une superficie de 53ha, délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée

gratuitement à l'Etat ne peut en aucune façon, excéder une limite de 5.50.00ha de terres irrigables, ni être inférieure à 0.50.00 ha pour l'ensemble du périmètre,

Art. 3. - la contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Ouled Slimène prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à 195 dinars par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix des propriétaires intéressés pour tous les propriétaires possédant des terres dont la superficie est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué susvisé est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983.

La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bou Zid approuvée par le décret n° 88-137 du 28 janvier 1988 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Les ministres des finances, du développement économique et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1318 du 15 juin 1998, portant création d'un périmètre public irrigué à El Houejbia de la délégation de Sidi Bou Zid Ouest au gouvernorat de Sidi Bou Zid.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 65-24 du 21 janvier 1965, fixant la composition et les attributions de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 88-137 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bou Zid,

Vu l'avis de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués, réunis le 27 décembre 1996,

Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à El Houejbia de la délégation de Sidi Bou Zid Ouest au gouvernorat de Sidi Bou Zid sur une superficie de 189ha, délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat ne peut en aucune façon, excéder une limite de 20ha de terres irrigables, ni être inférieure à 0.50.00 ha pour l'ensemble du périmètre,

Art. 3. - la contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Ouled Slimène prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à 240 dinars par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix des propriétaires intéressés pour tous les propriétaires possédant des terres dont la superficie est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué susvisé est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983.

La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bou Zid approuvée par le décret n° 88-137 du 28 janvier 1988 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Les ministres des finances, du développement économique et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1331 du 22 juin 1998, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales en sciences agronomiques.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 72-66 du 1er août 1972, portant organisation de l'enseignement agricole,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, telle que modifiée par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances de l'année 1993,

Vu la loi n° 90-72 du 30 juillet 1990 portant création de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles,

Vu le décret n° 73-35 du 26 janvier 1973, portant organisation de la scolarité dans les établissements d'enseignement agricole tel que modifié par le décret n° 76-38 du 10 janvier 1976,

Vu le décret n° 84-1132 du 1er octobre 1984, portant organisation du cycle de spécialisation de l'institut national agronomique de Tunisie,

Vu le décret n° 87-1113 du 22 août 1987 relatif au statut particulier au corps des chercheurs agricoles tel que modifié par les décrets n° 89-374 du 23 mars 1989, n° 90-1287 du 7 août 1990 et n° 90-1347 du 3 septembre 1990,

Vu le décret n° 88-16 du 8 janvier 1988, portant organisation du doctorat de spécialité et du doctorat d'Etat en sciences agronomiques au sein de l'institut national agronomiques de Tunisie,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, tel que modifié par le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991, fixant l'organisation administrative et financière de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, tel que modifié par le décret n° 95-1000 du 5 juin 1995,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les études doctorales en sciences agronomiques comportent un cycle sanctionné par l'obtention du diplôme d'études approfondies (D.E.A.), suivi de la préparation d'une thèse pour l'obtention du diplôme de doctorat en sciences agronomiques.

Art. 2. - Le diplôme d'études approfondies et le diplôme de doctorat en sciences agronomiques sont conférés par les établissements d'enseignement supérieur agricole habilités à cet effet par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur, conformément à l'article 19 de la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989 susvisé.

Ledit arrêté précise le diplôme, l'établissement auquel est accordée l'habilitation à le conférer ainsi que la discipline intéressant le diplôme concerné.

L'habilitation n'est accordée à l'institution concernée que si celle-ci présente les garanties nécessaires s'agissant notamment de l'encadrement et de l'équipement.

Le retrait de l'habilitation intervient par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur et dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa premier du présent article.

Titre premier

Du diplôme d'études approfondies en sciences agronomiques

Art. 3. - Les études pour l'obtention du diplôme d'études approfondies en sciences agronomiques comprennent :

a) des enseignements de la discipline concernée comportant une formation approfondie, une initiation à la recherche et à la pédagogie et, éventuellement une formation complémentaire dans des disciplines annexes.

Ces enseignements sont sanctionnés par des examens écrits, oraux et, éventuellement, pratiques.

b) la préparation d'un mémoire de recherche portant sur un sujet original.

Art. 4. - Les études pour l'obtention du diplôme d'études approfondies en sciences agronomiques durent quatre semestres consécutif ainsi répartis :

a) deux semestres consacrés aux enseignements

b) deux semestres consacrés à la préparation du mémoire et éventuellement à des stages de recherche et à un complément de formation pédagogique.

La commission de diplôme d'études approfondies en sciences agronomiques dans la spécialité concernée, peut, au vu d'une demande formulée par l'étudiant et approuvée par le directeur de mémoire, l'autoriser à inscrire le sujet de son mémoire dès la première année réservée aux enseignements.

Cette autorisation est accordée lorsque les recherches appliquées de l'étudiant demandent plus qu'une seule année.

L'arrêté visé à l'article 2 ci-dessus peut, pour certaines disciplines ramener la durée prévue pour la préparation du mémoire à un seul semestre.

Art. 5. - L'autorisation d'inscription en vue de la préparation du diplôme d'études approfondies en sciences agronomiques est accordée aux candidats justifiant d'un diplôme national d'ingénieur en sciences agronomiques ou de titre admis en équivalence et compte tenu des possibilités d'encadrement de l'institution, déterminées au début de chaque année universitaire par le conseil scientifique après avis de la commission de D.E.A.

Pourront également être admis à s'inscrire, selon les conditions définies par l'arrêté visé à l'article 2 ci-dessus, les étudiants qui suivent la préparation de la dernière année d'études d'un diplôme dont la durée normale est supérieure à quatre ans.

Le bénéfice de cette mesure est limité aux étudiants des établissements figurant sur une liste établie à cet effet par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur.

Le diplôme d'études approfondies en sciences agronomiques n'est, dans ce cas, délivré qu'après l'obtention du diplôme préparé en parallèle et ci-dessus indiqué.

Art. 6. - Ont qualité pour diriger la préparation des mémoires du diplôme d'études approfondies en sciences agronomiques les professeurs de l'enseignement supérieur agricole et les directeurs de recherche agricole et de pêche ainsi que les maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole et les maîtres de recherche agricole et de pêche.

Les maîtres assistants de l'enseignement supérieur agricole et les chargés de recherche agricole et de pêche titulaires peuvent diriger les mémoires de D.E.A. après accord de la commission de D.E.A. de la discipline concernée.

Art. 7. - Il est créé dans chaque établissement habilité à décerner le diplôme d'études approfondies en sciences agronomiques des commissions de D.E.A. par discipline ou par groupe de disciplines.

Chaque commission comprend les enseignants de la discipline ou du groupe de disciplines appartenant au dit établissement et ayant qualité pour diriger les mémoires de D.E.A.

Tout enseignant ou chercheur agricole et de pêche ayant qualité pour diriger les mémoires de D.E.A. et appartenant à un établissement non habilité peut, à sa demande, ou à la demande de l'établissement habilité, faire partie d'une commission de D.E.A. de sa discipline relevant dudit établissement.

La commission de D.E.A. est présidée par le directeur de l'établissement concerné ou par un membre de la commission qu'il désigne à cet effet.

Les chercheurs agricoles et de pêche peuvent à leur demande ou à celle du président de la commission faire partie des membres de la commission de D.E.A. dans la (les) spécialité (s) concernée (s).

Elle se réunit sur convocation de son président et en présence d'au moins la moitié de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 8. - La commission de D.E.A. en sciences agronomiques dans la (les) spécialité (s) concernée (s) est chargée, notamment d'agrée les sujets de mémoire, de désigner, éventuellement, les encadreurs et de proposer au directeur de l'établissement la composition des jurys de soutenance des mémoires de D.E.A., et ce dans un délai ne dépassant pas 45 jours à compter de la date de dépôt de la demande d'inscription pour la préparation du mémoire.

Art. 9. - Pour la préparation du mémoire de D.E.A. prévu à l'article 3 ci-dessus, chaque candidat doit obtenir l'accord préalable d'un enseignant ou d'un chercheur agricole et de pêche dans la

discipline concernée, ayant qualité pour diriger les mémoires de D.E.A en sciences agronomiques.

Le sujet de mémoire agréé est enregistré sur un fichier central qui peut-être consulté par les enseignants et les chercheurs agricoles.

Art. 10. - l'autorisation de soutenir le mémoire est accordée par le directeur de l'établissement aux étudiants ayant réussi aux examens sanctionnant les enseignements prévus par l'article 3 paragraphe a) ci-dessus au vu d'un rapport favorable établi par le directeur de mémoire et après accord de la commission de D.E.A en sciences agronomiques dans la (les) spécialité (s) concernée(s).

Le mémoire dont la soutenance a été agréée doit-être déposé à l'administration de l'établissement par le candidat en dix exemplaires, un mois au moins avant la soutenance.

Art. 11. - la soutenance a lieu publiquement devant un jury composé de trois membres dont l'enseignant ou le chercheur agricole et de pêche directeur de mémoire et désigné à cet effet par le directeur de l'établissement après avis de la commission de D.E.A en sciences agronomiques dans la (les) spécialité (s) concernée (s) parmi les enseignants ayant qualité pour diriger les mémoires de D.E.A et les chercheurs agricoles et de pêche membres de la commission de D.E.A concernée.

En outre, la commission de D.E.A peut proposer d'adjoindre au jury de soutenance un membre au plus, non universitaire reconnu compétent dans le domaine objet du mémoire.

Dans ce cas, le dit membre a une voix consultative.

Le président du jury est désigné par le directeur de l'établissement après avis de la commission de D.E.A parmi les membres ayant le grade de professeur de l'enseignement supérieur agricole ou maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole, à l'exception du directeur de mémoire.

Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix.

Art. 12. - Le diplôme d'études approfondies en sciences agronomiques est décerné avec mention de la discipline, au candidat ayant réussi aux examens et à la soutenance du mémoire prévus à l'article 3 du présent décret.

Il porte, en outre, la mention obtenue par le candidat lors de la soutenance du mémoire.

Ces mentions sont les suivantes :

- "Passable", si la note est, au moins égale à 10/20 et inférieure à 12/20

- "Assez-bien", si la note est, au moins égale à 12/20 et inférieure à 14/20

- "Bien", si la note est, au moins égale à 14/20 et inférieure à 16/20

- "très bien", si la note est, au moins, égale à 16/20.

Titre II

Du diplôme de doctorat en sciences agronomiques

Art. 13. - Les établissements d'enseignement supérieur agricole habilités à décerner le doctorat en sciences agronomiques confèrent ce diplôme, avec mention de la discipline, aux candidats ayant présenté et soutenu avec succès une thèse comportant une contribution originale sur un sujet de recherche et établissant qu'ils possèdent la culture générale, la maîtrise des méthodes scientifiques et l'esprit d'analyse et de synthèse requis.

L'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret peut, également prévoir, pour une discipline ou un groupe de disciplines que la thèse puisse comporter une partie pratique ou que certains aspects du sujet de recherche aient fait l'objet, de la part du candidat, de publication dans des revues spécialisées.

Ledit arrêté peut, également, exiger que le candidat ait participé à des séminaires de recherches organisés par

l'établissement habilité. Dans ce cas, le candidat présente au jury un rapport sur sa participation auxdits séminaires.

Art. 14. - Ont qualité pour diriger la préparation des thèses de doctorat en sciences agronomiques chacun dans sa spécialité, les professeurs de l'enseignement supérieur agricole et les maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole ainsi que les directeurs et maîtres de recherche agricole et de pêche.

Art. 15. - Il est institué dans chaque établissement habilité à décerner le doctorat en sciences agronomiques, des commissions de thèse de doctorat et d'habilitation par discipline ou par groupe de disciplines.

Chaque commission comprend les enseignants de la discipline ou du groupe de discipline appartenant audit établissement et ayant qualité pour diriger les thèses de doctorat en sciences agronomiques. Tout enseignant ou chercheur agricole et de pêche ayant qualité pour diriger les thèses de doctorat et appartenant à un établissement non habilité à décerner ce doctorat peut, à sa demande ou à la demande de l'établissement habilité, faire partie d'une commission de thèse et d'habilitation de sa discipline relevant dudit établissement.

La commission de thèse de doctorat et d'habilitation en sciences agronomiques est présidée par le directeur de l'établissement concerné ou par un membre de la commission qu'il désigne à cet effet. Les chercheurs agricoles et de pêche peuvent à leur demande ou à celle du président de la commission faire partie des membres de ladite commission dans la spécialité concernée. Elle se réunit sur convocation de son président et en présence d'au moins la moitié de ses membres.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 16. - La durée normale de préparation du doctorat en sciences agronomiques est de 3 ans. Cette durée peut-être prorogée d'une année, renouvelable une seule fois, par décision conjointe du président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles et du président de l'université concernée prise sur proposition du directeur de l'établissement intéressé après avis de l'enseignant ou chercheur agricole et de pêche directeur de thèse et de la commission des thèses de doctorat et d'habilitation en sciences agronomiques concernée.

Le candidat doit prendre une inscription annuelle.

Art. 17. - Pour s'inscrire en vue de la préparation du doctorat en sciences agronomiques dans une discipline, le candidat doit :

- être titulaire du diplôme d'études approfondies en sciences agronomiques ou du diplôme du cycle de spécialisation de l'institut national agronomique de Tunisie prévu par le décret susvisé n° 84-1132 du 1er octobre 1984, ou d'un diplôme admis en équivalence,

- obtenir pour son sujet de thèse, l'accord préalable d'un enseignant ou chercheur agricole et de pêche ayant qualité, dans la discipline concernée pour diriger des thèses de doctorat,

- obtenir l'agrément de son sujet de thèse par la commission de thèse de doctorat et d'habilitation concernée de l'établissement habilité et auprès duquel il a pris une inscription.

Le sujet agréé est enregistré sur un fichier central pouvant être consulté par les enseignants et chercheurs agricoles et de pêche. Le candidat garde le bénéfice de l'enregistrement dudit sujet en son nom, pour une période de trois ans. Au delà de cette période, il garde le bénéfice de l'enregistrement pour la durée de la prorogation accordée conformément aux dispositions de l'article 16 ci-dessus.

Art. 18. Chaque enseignant ou chercheur agricole et de pêche directeur de thèse présente à la commission des thèses de doctorat et d'habilitation en sciences agronomiques concernée un rapport

annuel sur l'état d'avancement des travaux de recherche de chacun des candidats qu'il dirige.

Art. 19. - L'autorisation de soutenir la thèse est accordée par le directeur de l'établissement après accord de la commission des thèses de doctorat et d'habilitation concernée.

Celle-ci donne son avis sur la base des rapports suivants :

- un rapport final favorable établi par l'enseignant ou le chercheur agricole et de pêche directeur de thèse,

- deux rapports présentés par deux rapporteurs désignés par la commission à cet effet parmi les professeurs de l'enseignement supérieur agricole et les maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole ou parmi les directeurs et les maîtres de recherche agricole et de pêche.

Art. 20. - La thèse dont la soutenance a été agréée doit être déposée par le candidat au secrétariat de l'établissement concerné en dix exemplaires, deux mois au moins avant la soutenance.

Art. 21. - La soutenance a lieu publiquement devant un jury composé de 5 membres dont un président désignés conjointement par le président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles et le président de l'université sur proposition du directeur de l'établissement concerné et au vu du procès verbal de la commission des thèses et des trois rapports prévus à l'article 19 du présent décret.

L'enseignant ou le chercheur agricole et de pêche directeur de thèse et les deux rapporteurs cités au même article font partie dudit jury.

Les membres du jury de soutenance doivent être des enseignants ou des chercheurs agricoles et de pêche ayant qualité pour diriger des thèses de doctorat dans la discipline concernée et au moins deux de ces membres doivent être, en outre, du grade de professeur de l'enseignement supérieur agricole.

Le jury peut comporter un ou deux membres spécialistes du domaine et appartenant à une université étrangère, et ce, dans l'un des cas suivants :

- la non disponibilité d'un spécialiste dans la matière concernée,

- lorsque la thèse fait l'objet d'un co-encadrement scientifique tuniso-étranger,

- lorsque l'invité appartenant à une université étrangère est d'une notoriété internationale dans sa spécialité.

En outre, la commission des thèses peut proposer d'adjoindre au jury un membre non universitaire reconnu compétent dans le domaine objet de la thèse. Dans ce cas ledit membre à une voix consultative.

Le président du jury est désigné parmi les membres universitaires à l'exception du directeur de thèse.

Art. 22. - Le jury de soutenance ne peut siéger qu'avec un minimum de quatre membres présents dont, obligatoirement le président et l'enseignant ou le chercheur agricole et de pêche directeur de thèse.

Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix celle du président est prépondérante.

Art. 23. - L'admission ou l'ajournement sont prononcés après délibération du jury, l'admission donne lieu à l'attribution de l'une des mentions suivantes qui sera portée sur le diplôme de doctorat en sciences agronomiques :

- honorable

- très honorable.

A l'issue de la soutenance le président du jury adresse un rapport confidentiel signé par tous les membres du jury au directeur de l'établissement qui en adresse une copie au président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles et au président de l'université.

Dans le cas où le diplôme de doctorat en sciences agronomiques n'est pas conféré au candidat le président du jury informe celui-ci, par écrit des raisons ayant justifié la décision du jury.

Titre III

Dispositions finales

Art. 24. - Sous réserve des dispositions de l'article 25 du présent décret, sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment :

- le décret n° 73-35 du 26 janvier 1973, portant organisation de la scolarité dans les établissements d'enseignement agricole tel que modifié par le décret n° 76-38 du 10 janvier 1976.

- le décret n° 84-1132 du 1er octobre 1984, portant organisation du cycle de spécialisation de l'institut national agronomique de Tunisie,

- le décret n° 88-16 du 8 janvier 1988, portant organisation du doctorat de spécialité et du doctorat d'Etat en sciences agronomiques au sein de l'institut national agronomique de Tunisie.

Art. 25. - Les candidats inscrits à la date d'effet du présent décret en vue de la préparation d'un doctorat d'Etat, d'un doctorat de spécialité ou ayant subi avec succès les examens de la première année du cycle de spécialisation de l'institut national agronomique de Tunisie prévus par les décrets n° 84-1132 du 1er octobre 1984 et n° 88-16 du 8 janvier 1988 susvisés sont autorisés :

- soit d'achever la préparation de leurs recherches dans un délai n'excédant pas 10 années pour le doctorat d'Etat et trois années pour les autres diplômes, à compter de la date d'effet du présent décret. Pendant ce délai ils demeurent régis par les textes réglementant les diplômes concernés qui demeurent en vigueur à leur égard durant la période considérée.

Passé ce délai, l'inscription en vue de la préparation des diplômes et doctorat cités à l'alinéa premier ci-dessus sera de plein droit transformée en une inscription en vue de la préparation du doctorat en sciences agronomiques défini par le présent décret et une prorogation d'une année renouvelable une seule fois est accordée au candidat concerné, conformément aux dispositions de l'article 16 du présent décret, pour achever ce doctorat.

- soit de transformer leur inscription dans un délai d'un an à partir de la date d'effet du présent décret et de s'engager dans la préparation du doctorat en sciences agronomiques défini par le présent décret.

Art. 26. - Les ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1332 du 22 juin 1998, relatif à l'habilitation universitaire en sciences agronomiques.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 72-66 du 1er août 1972, portant organisation de l'enseignement agricole,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique,

Vu la loi n° 90-72 du 30 juillet 1990 portant création de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, tel que modifié par le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991, fixant l'organisation administrative et financière de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, tel que modifié par le décret n° 95-1000 du 5 juin 1995,

Vu le décret n°98-1331 du 22 juin 1998, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales en sciences agronomiques,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - L'habilitation universitaire en sciences agronomiques sanctionne la reconnaissance du haut niveau scientifique du candidat. Elle permet de postuler au grade de maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole.

Art. 2. - L'habilitation universitaire en sciences agronomiques est délivrée par les établissements d'enseignement supérieur agricole habilités à cet effet par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur. L'habilitation n'est accordée aux établissements concernés que si ces derniers présentent les garanties nécessaires s'agissant, notamment, de l'encadrement et de l'équipement.

Ledit arrêté précise les spécialités dans lesquelles les établissements ci-dessus visés sont habilités à délivrer des habilitations.

Le retrait de l'habilitation intervient par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur et dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa premier du présent article.

Art. 3. - Le candidat à l'habilitation universitaire en sciences agronomiques doit avoir le grade de maître-assistant de l'enseignement supérieur agricole.

Art. 4. - Le candidat à l'habilitation universitaire en sciences agronomiques doit présenter une demande d'habilitation à l'un des établissements prévus à l'article 2 ci-dessus. Le dossier de candidature doit refléter l'ensemble des travaux du candidat. Il doit comporter, outre une thèse de doctorat, un ensemble de travaux originaux publiés (manuels, ouvrages, études, articles dans des revues scientifiques, brevets d'invention, etc...) attestant la maîtrise des techniques de recherche et constituant un apport significatif dans le domaine scientifique concerné. Le dossier doit également comporter un rapport de synthèse détaillé sur les travaux de recherche du candidat, celui-ci pouvant présenter, éventuellement, un deuxième rapport sur son activité pédagogique et d'encadrement.

Les dossiers des candidats à l'habilitation nommés dans le grade de maître-assistant de l'enseignement supérieur agricole et ayant obtenu un diplôme de doctorat étranger en sciences agronomiques admis en équivalence, compte tenu du décret n°98-1331 du 22 juin 1998, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales en sciences agronomiques, doivent comporter une copie de la thèse de doctorat étranger obtenue.

L'ensemble des travaux originaux du candidat à l'habilitation ne doit pas avoir été présenté auparavant qu'en vue de l'obtention de l'habilitation universitaire en sciences agronomiques.

Art. 5. - L'autorisation de se présenter devant le jury d'habilitation est accordée par le directeur de l'établissement après accord de la commission des thèses de doctorat et d'habilitation concernée, instituée par l'article 15 du décret susvisé n°98-1331 du 22 juin 1998, et au vu de deux rapports écrits et motivés présentés par deux professeurs de l'enseignement agricole ou maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole désignés par la

commission des thèses et d'habilitation à cet effet. L'autorisation n'est accordée que si lesdits rapports sont favorables.

Art. 6. - Le jury est composé de cinq membres, dont un président ayant le grade de professeur de l'enseignement supérieur agricole. Trois au moins de ces membres, dont le président, doivent être du grade de professeur de l'enseignement supérieur agricole. Le jury et son président sont désignés par les présidents de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles et de l'université sur proposition du directeur de l'établissement concerné et au vu du procès verbal de la commission des thèses et d'habilitation et des deux rapports prévus à l'article 5 du présent décret. Les deux rapporteurs cités à l'article 5 ci-dessus font partie dudit jury.

En cas d'impossibilité de constitution d'un jury dans la discipline demandée conformément aux conditions précitées, composé de professeurs et de maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole, le jury peut comporter des membres concernés par la spécialité du candidat et appartenant à une université étrangère. Ce jury peut également faire appel, outre les cinq membres ci-dessus prévus, à une personnalité non universitaire reconnue compétente dans la spécialité du candidat. Dans ce cas ledit membre a une voix consultative.

Le jury ne peut se réunir qu'en présence de tous ses membres.

Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

Art. 7. - Le candidat fait devant le jury un exposé sur l'ensemble de ses travaux. Cet exposé donne lieu à une discussion avec le jury.

Le jury procède à un examen de la valeur du candidat, évalue sa capacité à concevoir, diriger, animer et coordonner des activités de recherche et statue sur la délivrance de l'habilitation.

Les travaux du jury donnent lieu à l'établissement d'un rapport confidentiel signé par les membres du jury et transmis au directeur de l'établissement qui en adresse une copie aux présidents de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles et de l'université concernée.

Dans le cas où l'habilitation n'est pas délivrée au candidat, le président du jury informe celui-ci, par écrit des raisons ayant justifié la décision du jury.

Art. 8. - Les ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1334 du 22 juin 1998, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur agricole.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 72-66 du 1er août 1972 portant organisation de l'enseignement agricole,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée par la loi n°92-97 du 26 octobre 1992 et par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, telle que modifiée par la loi n°92-122 du 29 décembre 1992 portant loi de finances de l'année 1993,

Vu la loi n° 90-72 du 30 juillet 1990 portant création de l'Institut de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur Agricoles,

Vu le décret n° 74-1066 du 30 novembre 1974, fixant le statut particulier des personnels de l'enseignement supérieur agricole tel que modifié par le décret n° 76-110 du 11 février 1976,

Vu le décret n° 79-409 du 7 mai 1979, portant dispositions dérogatoires du statut particulier des personnels de l'enseignement supérieur agricole,

Vu le décret n° 84-1132 du 1 octobre 1984 portant organisation du cycle de spécialisation de l'Institut National Agronomique de Tunisie,

Vu le décret n° 87-1113 du 22 août 1987 relatif au statut particulier au corps des chercheurs agricoles tel que modifié par les décrets n° 89-374 du 23 mars 1989, n° 90-1287 du 7 août 1990 et n° 90-1347 du 3 septembre 1990,

Vu le décret n° 88-16 du 8 janvier 1988 portant organisation du doctorat de spécialité et du doctorat d'Etat en sciences agronomiques au sein de l'Institut National Agronomique de Tunisie,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements de l'enseignement supérieur et de recherche scientifique tel que modifié par le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991 fixant l'organisation administrative et financière de l'Institut de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur Agricoles, tel que modifié par le décret n° 95-1000 du 5 juin 1995,

Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993 fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques,

Vu le décret n° 98-1331 du 22 juin 1998, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales en sciences agronomiques,

Vu le décret n° 98-1332 du 22 juin 1998, relatif à l'habilitation universitaire en sciences agronomiques.

Vu l'avis du Tribunal Administratif,

Décrète :

Article premier. - Le présent décret fixe les dispositions applicables au corps des enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur agricole, à l'exclusion des enseignants hospitalo-universitaires en médecine vétérinaire de l'Ecole de Médecine Vétérinaire qui restent régis par des textes particuliers, sous réserve des dispositions de l'article 54 du présent décret.

Art.2. - Le corps des enseignants chercheurs agricoles permanents comprend les grades suivants :

- 1- Professeur de l'enseignement supérieur Agricole
- 2- Maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole
- 3- Maître-assistant de l'enseignement supérieur agricole
- 4- Assistant de l'enseignement supérieur agricole

Participent, également, à l'accomplissement des missions assignées au personnel permanent de l'enseignement supérieur Agricole:

- 1- Les professeurs émérites
- 2- Les enseignants visiteurs
- 3- Les enseignants associés
- 4- Les assistants contractuels

Art. 3. - Les enseignants chercheurs agricoles concourent à l'accomplissement des missions de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique telles que définies par la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989 ci-dessus visée. A cet effet :

1° - Ils participent à l'élaboration et assurent la transmission des connaissances au titre de la formation initiale et continue. Ils assurent l'encadrement, le conseil et l'orientation des étudiants et contribuent à l'amélioration des méthodes pédagogiques.

Ils dispensent des enseignements fondamentaux, dirigés et pratiques, conformément aux textes en vigueur.

Ils participent à l'organisation et au déroulement des examens.

Ils prennent part, également, aux instances de recrutement et de promotion des enseignants chercheurs agricoles dans les conditions définies par le présent décret.

2° - Ils participent aux activités de recherche scientifique agricole et appliquée et contribuent au développement de celles-ci ainsi que, le cas échéant, à la finalisation de ses résultats.

Art. 4. - Les enseignants chercheurs agricoles doivent consacrer la totalité de leur activité à l'accomplissement des missions définies à l'article 3 ci-dessus sous réserve, notamment des dispositions du décret susvisé n° 95-83 du 16 janvier 1995.

Art. 5. - La charge d'enseignement due par l'enseignant chercheur agricole est déterminée sur la base d'une charge horaire hebdomadaire et en fonction du grade concerné.

En outre, et en cas de nécessité de service les enseignants chercheurs agricoles doivent assurer des heures complémentaires d'enseignement dans les établissements dont ils relèvent tout en tenant compte des impératifs pédagogiques et scientifiques de ces établissements.

Dans le cas où un enseignant n'assure pas l'intégralité de sa charge d'enseignement et d'encadrement dans son établissement d'affectation, il peut être appelé à compléter son service dans un autre établissement d'enseignement supérieur et de recherche agricole de la même université et situé dans un rayon de 70 kilomètres au maximum.

Avant le début de chaque année universitaire, l'enseignant chercheur agricole présente au conseil scientifique de l'établissement un rapport sur les activités d'encadrement et de recherche menées au cours de l'année universitaire écoulée.

Les enseignants chercheurs agricoles détachés ou nommés auprès des établissements publics de recherche scientifique agricole ou affectés à des activités de recherche agricole conformément à l'article 48 du présent décret, sont soumis aux mêmes obligations que celles auxquelles sont astreints les chercheurs permanents.

Titre premier

Dispositions relatives aux professeurs de l'enseignement supérieur agricole et aux maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole

Art. 6. - Les professeurs de l'enseignement supérieur agricole et les maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole ont, dans les enseignements auxquels ils participent, la responsabilité principale de la préparation des programmes, de l'encadrement des maîtres-assistants et des assistants de l'enseignement supérieur agricole, de la coordination des équipes pédagogiques et de recherche agricoles ainsi que de la direction des travaux des étudiants. Ils ont la responsabilité des examens.

Ils assurent leur service d'enseignement sous forme de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Ils ont une vocation prioritaire à assurer ce service sous forme de cours.

Art. 7. - Outre leurs obligations d'encadrement, les professeurs de l'enseignement supérieur agricole et les maîtres de conférences

de l'enseignement supérieur agricole doivent un service d'enseignement hebdomadaire fixé à 4 heures 30 minutes de cours.

Lorsqu'ils assurent des travaux dirigés ou des travaux pratiques, l'heure de travaux dirigés équivaut à quarante cinq minutes de cours et l'heure de travaux pratiques équivaut à trente minutes de cours.

Chapitre 1

Dispositions relatives aux professeurs de l'enseignement supérieur agricole

Art. 8. - Sous réserve des dispositions de l'article 61 ci-après, les professeurs de l'enseignement supérieur agricole sont recrutés par voie de concours, parmi les enseignants ayant au moins quatre années d'ancienneté dans le grade de maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole.

Ils doivent, en outre justifier depuis leur nomination à ce grade d'une activité d'encadrement suivie, de travaux de recherches et de publications scientifiques réguliers.

Art. 9. - Le dossier de candidature doit comporter, outre les travaux du candidat, un rapport détaillé retraçant l'activité pédagogique, scientifique et d'encadrement du candidat ainsi que la participation de celui-ci à la vie de l'institution, de l'université et, éventuellement, à l'environnement économique et social.

Art. 10. - Les dossiers de candidature sont soumis à l'appréciation d'une commission consultative par discipline, ainsi composée :

a) trois professeurs de l'enseignement supérieur agricole élus par leurs pairs dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur.

b) deux personnes désignées par les ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur parmi les professeurs de l'enseignement supérieur agricole et les directeurs de recherche agricole et de pêche et le cas échéant parmi les professeurs de l'enseignement supérieur soumis aux dispositions du décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993 susvisé et en cas de nécessité parmi leurs homologues appartenant à des universités étrangères.

Les deux ministres désignent l'un des membres de la commission susvisée en qualité de président.

Art.11. - Les professeurs de l'enseignement supérieur agricole sont nommés par décret sur proposition des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur.

Ils sont titularisés à compter de la date de leur nomination qui prend effet à compter de la date de clôture des délibérations de la commission consultative concernée.

Art. 12. - Le grade de professeur de l'enseignement supérieur agricole comprend 19 échelons.

Chapitre 2

Dispositions relatives aux maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole

Art.13. - Les maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole sont recrutés par voie de concours parmi les candidats titulaires d'un doctorat tel que prévu par le décret n° 98-1331 du 22 juin 1998 fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales en sciences agronomiques ou d'un diplôme admis en équivalence et habilités conformément aux dispositions du décret n°98-1332 du 22 juin 1998 .relatif à l'habilitation universitaire en sciences agronomiques.

Art.14. - Peuvent, également, postuler au grade de maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole :

- les candidats titulaires d'un doctorat d'Etat national en sciences agronomiques ou d'un doctorat d'Etat étranger admis en équivalence.

- les maîtres-assistants de l'enseignement supérieur agricole titularisés et habilités conformément aux dispositions du décret n° 98-1332 du 22 juin 1998.relatif à l'habilitation universitaire en sciences agronomiques.

- les candidats titulaires d'un doctorat et d'une habilitation étrangère admise en équivalence et faisant état d'une expérience d'enseignement ou de recherche agricole.

Art. 15. - En outre, les candidats au grade de maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole doivent présenter un dossier scientifique comportant leurs travaux de recherches et un rapport détaillé sur leurs activités pédagogique et d'encadrement et éventuellement sur leur participation à la vie de l'institution, de l'université et à l'environnement économique et social.

Art.16. - Les dossiers de candidature sont soumis à l'appréciation d'un jury de recrutement par discipline, ainsi composé :

a) trois professeurs de l'enseignement supérieur agricole élus par leurs pairs dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur.

b) deux personnes désignées par les ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur parmi les professeurs de l'enseignement supérieur agricole et les directeurs de recherche agricole et de pêche et le cas échéant parmi les professeurs de l'enseignement supérieur soumis aux dispositions du décret n°93-1825 du 6 septembre 1993 susvisé et en cas de nécessité parmi leurs homologues appartenant à des universités étrangères.

Les deux ministres désignent l'un des membres de la commission susvisée en qualité de président.

Art. 17. - Les épreuves d'admission comportent :

a) soit une discussion des travaux

b) soit une discussion des travaux et une épreuve de leçon.

Les candidats maîtres-assistants de l'enseignement supérieur agricole depuis trois ans au moins peuvent opter de concourir sur la base soit de l'alinéa a), soit de l'alinéa b) ci-dessus.

Les candidats qui ne sont pas le jour du dépôt de leur candidature maîtres-assistants de l'enseignement supérieur agricole depuis trois ans au moins sont tenus de concourir sur la base de l'alinéa b) ci-dessus.

Art. 18. - Pour les candidats concourant sur la base de l'alinéa a) de l'article 17 ci-dessus; le jury convoque le candidat par lettre recommandée à l'adresse indiquée sur sa demande de candidature quinze jours au moins à l'avance pour une séance publique de discussion. L'épreuve de discussion est d'une durée ne dépassant pas deux heures dont vingt à trente minutes sont consacrées à la présentation par le candidat de ses travaux. La discussion porte sur les travaux du candidat et sa discipline.

Art.19. - Pour les candidats concourant sur la base de l'alinéa b) de l'article 17 ci-dessus, le jury convoque le candidat par lettre recommandée à l'adresse indiquée sur sa demande de candidature quinze jours au moins à l'avance pour une séance publique de discussion. L'épreuve de discussion est d'une durée ne dépassant pas une heure dont dix à quinze minutes sont consacrées à la présentation par le candidat de ses travaux. La discussion porte sur les travaux du candidat et sa discipline. Après cette discussion le jury informe le candidat de la date et de l'heure de l'épreuve de leçon.

Le jury choisit les sujets des épreuves destinés à être traités par les candidats et la documentation qui sera mise à leur disposition.

Chaque candidat est invité à faire devant le jury une leçon d'une demi-heure environ après une préparation de huit heures en loge.

Cette leçon porte, au choix du candidat effectué par écrit lors du dépôt de sa candidature, sur une spécialité entrant dans le cadre de sa discipline. La liste des spécialités par discipline faisant l'objet de leçon est fixée par arrêté des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur après avis du président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles.

Le jury peut demander au candidat des éclaircissements sur la leçon.

Art. 20. - Lors des délibérations finales le jury tient compte :

1) de la valeur des travaux, cours, activités pédagogiques, scientifiques, d'encadrement, etc.

2) de l'épreuve de discussion.

3) et de la leçon pour les candidats ayant concouru selon l'alinéa b) de l'article 17 ci-dessus.

Art. 21. - Les maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole sont nommés par décret sur proposition des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur à compter de la date de clôture des délibérations du jury de recrutement concerné.

Art. 22. - Le grade de maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole comprend 25 échelons.

Titre 2

Dispositions relatives aux maîtres-assistants de l'enseignement supérieur agricole

Art. 23. - Les maîtres-assistants de l'enseignement supérieur agricole sont chargés d'assister les professeurs de l'enseignement supérieur agricole et les maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole dans l'organisation des enseignements et des examens ainsi que dans l'encadrement des assistants de l'enseignement supérieur agricole et des étudiants.

Ils assurent leur service d'enseignement sous forme de travaux dirigés, de travaux pratiques ou, éventuellement, sous forme de cours.

Art. 24. - Outre leurs obligations d'encadrement, les maîtres-assistants de l'enseignement supérieur agricole doivent un service d'enseignement hebdomadaire fixé à douze heures de travaux pratiques ou huit heures de travaux dirigés.

Lorsqu'ils assurent un enseignement sous forme de cours, l'heure de cours équivaut à une heure cinquante minutes de travaux dirigés ou à deux heures quarante cinq minutes de travaux pratiques.

Art. 25. - Les maîtres-assistants de l'enseignement supérieur agricole sont recrutés, par voie de concours parmi les candidats titulaires d'un doctorat tel que prévu par le décret n° 98-1331 du 22 juin 1998 fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales en sciences agronomiques ou d'un diplôme admis en équivalence.

Art. 26. - Sont, également, autorisés à postuler au grade de maître-assistant de l'enseignement supérieur agricole :

- les candidats titulaires d'un doctorat d'Etat national en sciences agronomiques ou d'un doctorat d'Etat étranger et admis en équivalence.

- les candidats titulaires d'un doctorat de troisième cycle, d'un doctorat de spécialité prévu par le décret susvisé n°88-16 du 8 janvier 1988, ou d'un diplôme admis en équivalence et justifiant d'un dossier pédagogique ou de publications.

- Les candidats titulaires du diplôme de spécialisation de l'Institut National Agronomique de Tunisie prévu par le décret n°84-1132 du 1 octobre 1984 ou d'un diplôme admis en équivalence et justifiant d'une ancienneté de 2 ans, au moins, dans le grade d'assistant de l'enseignement supérieur agricole, et de publications scientifiques.

Art. 27. - Les dossiers de candidature sont soumis à l'appréciation d'un jury de recrutement par discipline ainsi composé :

a) trois professeurs de l'enseignement supérieur agricole ou maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole élus par leurs pairs dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur.

b) deux personnes désignées par les ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur parmi les professeurs de l'enseignement supérieur agricole ou les directeurs de recherche agricole et de pêche ou à défaut parmi les maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole ou les maîtres de recherche agricole et de pêche. En cas d'impossibilité la nomination de ces deux personnes a lieu par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur parmi les professeurs de l'enseignement supérieur ou les maîtres de conférences soumis aux dispositions du décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993 susvisé ou parmi leurs homologues appartenant à des universités étrangères.

Les deux ministres désignent l'un des membres du jury susvisé en qualité de président.

Art. 28. - L'épreuve d'admission est constituée d'un exposé d'environ vingt minutes et d'une séance publique de discussion d'une heure environ portant sur les travaux du candidat et sa discipline.

Pour cette séance de discussion, le jury des maîtres-assistants de l'enseignement supérieur agricole convoque chaque candidat par lettre recommandée à l'adresse indiquée sur sa demande de candidature quinze jours au moins à l'avance.

A l'issue de cette séance le jury apprécie la discussion tenue avec le candidat.

Lors des délibérations finales, le jury de recrutement tient compte, pour l'admission des candidats, des travaux, études, cours, etc...ainsi que de l'entretien avec le jury en séance publique de discussion.

Art. 29. - Les maîtres-assistants de l'enseignement supérieur agricole sont nommés par arrêté des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur à compter de la date de leur prise de fonction.

Art. 30. - Le grade de maître-assistant de l'enseignement supérieur agricole comporte 25 échelons.

Art. 31. - Pour les assistants de l'enseignement supérieur agricole recrutés en application des articles 32 à 37 ci-après et qui ont soutenu leur doctorat, les demandes de promotion au grade de maître-assistant de l'enseignement supérieur agricole sont soumises à l'appréciation d'une commission de promotion. Le même jury chargé du recrutement des maîtres-assistants de l'enseignement supérieur agricole de la discipline, tel que prévu et composé à l'article 27 ci-dessus fait fonction de commission de promotion. La commission se prononce sur les demandes de promotion au vu de deux rapports établis par deux de ses membres.

Titre 3

Dispositions relatives aux assistants de l'enseignement supérieur agricole

Art. 32. - Les assistants de l'enseignement supérieur agricole ont vocation à remplir, au sein d'équipes pédagogiques et d'équipes de recherche, des missions de formation, de recherche et d'animation. Ils assurent des travaux dirigés et des travaux pratiques. Ils participent au contrôle des connaissances et aux examens.

En cas de nécessité ils peuvent être amenés à assurer des cours et à encadrer des projets de fin d'études.

Art. 33. - Les assistants de l'enseignement supérieur agricole doivent un service d'enseignement hebdomadaire fixé à 13 heures de travaux pratiques ou 9 heures de travaux dirigés. Lorsqu'ils

assurent un enseignement sous forme de cours, l'heure de cours équivaut à une heure cinquante minutes de travaux dirigés ou à deux heures quarante cinq minutes de travaux pratiques.

En vue de permettre aux assistants de l'enseignement supérieur agricole visés à l'article 34 d'achever la préparation de leur thèse et sa soutenance dans les délais réglementaires, ces horaires peuvent être ramenés à huit heures de travaux pratiques ou cinq heures de travaux dirigés sur décision du président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles après avis du conseil scientifique de l'établissement concerné et au vu du rapport établi par le directeur de thèse. Cette réduction d'horaire ne peut être accordée que durant 3 années au maximum.

Les réductions d'horaires ci-dessus prévues peuvent être cumulées et accordées sous forme de congé d'études.

Art. 34. - Les assistants de l'enseignement supérieur agricole sont recrutés, par voie de concours, parmi les candidats justifiant, au moins, soit d'un diplôme d'études approfondies en sciences agronomiques, soit d'un diplôme décerné au terme de six années d'études supérieures, soit d'un diplôme admis en équivalence.

En outre, ces candidats doivent être inscrits dans une thèse de doctorat et justifier de l'état suffisamment avancé de leur thèse leur permettant sa soutenance dans un délai de deux ans conformément à l'article 16 du décret n° 98-1331 du 22 juin 1998 fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales en sciences agronomiques.

Art. 35. - Les dossiers de candidature sont soumis à l'appréciation d'un jury de recrutement par discipline pour l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur agricole concernés ainsi composé:

a) trois professeurs de l'enseignement supérieur agricole, maîtres de conférences ou maîtres-assistants de l'enseignement supérieur agricole élus par leurs pairs dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur.

b) deux personnes désignées par les ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur parmi les professeurs de l'enseignement supérieur agricole, les directeurs de recherche agricole et de pêche, ou le cas échéant parmi les maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole, les maîtres de recherche agricole et de pêche, les maîtres-assistants de l'enseignement supérieur agricole ou les chargés de recherche agricole et de pêche. En cas d'impossibilité la nomination de ces deux personnes a lieu par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur parmi les professeurs de l'enseignement supérieur, les maîtres de conférences ou les maîtres assistants soumis aux dispositions du décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993 et en cas de nécessité parmi leurs homologues appartenant à des universités étrangères.

Les deux ministres désignent l'un des membres du jury susvisé en qualité de président.

Art. 36. - Le jury de recrutement des assistants de l'enseignement supérieur agricole convoque chaque candidat par lettre recommandée à l'adresse indiquée sur sa demande de candidature quinze jours au moins à l'avance pour une séance d'entretien d'une durée de quarante cinq minutes environ.

L'entretien porte sur les travaux du candidat et sur sa discipline.

A l'issue de cette séance, le jury de recrutement apprécie l'entretien avec le candidat.

Lors des délibérations finales le jury de recrutement tient compte, pour retenir les candidatures, de l'état d'avancement de la thèse de doctorat, des travaux, études, cours, etc..., d'une part, et de l'entretien, d'autre part.

Art. 37. - Les assistants de l'enseignement supérieur agricole sont nommés par arrêté des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur à compter de la date de leur prise de fonctions.

Art. 38. - Le grade d'assistant de l'enseignement supérieur agricole comporte 25 échelons.

Art. 39. - Au terme des deux années de stages prévues à l'article 50 du présent décret, le conseil scientifique désigne deux enseignants de la spécialité ayant au moins le grade de maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole en vue de dresser un rapport d'évaluation du stage accompli par l'enseignant concerné; les deux enseignants sont autorisés à prendre toutes les dispositions de nature à faciliter l'accomplissement de leur mission y compris l'organisation d'une visite pédagogique. Dans le cadre de la décision qu'arrêtera le conseil scientifique, la soutenance de la thèse dans les délais prévus à l'article 34 ci-dessus sera considérée comme déterminante pour la titularisation de l'assistant de l'enseignement supérieur agricole concerné.

En cas de prorogation du stage conformément à l'article 50 du présent décret il sera procédé à une deuxième évaluation du stage conformément à la procédure indiquée ci-dessus.

Le rapport précité sera versé dans le dossier de titularisation de l'intéressé.

Titre 4

Dispositions relatives aux concours, aux commissions consultatives et aux jurys de recrutement ou de promotion

Art. 40. - Le mandat de la commission consultative et des jurys de recrutement ou de promotion prévus respectivement à l'article 10 et aux articles 16, 27 et 35 ci-dessus du présent décret est valable pour deux années consécutives.

Aucun enseignant membre de ces jurys n'est autorisé à en assurer la présidence au delà de deux années consécutives.

Cesse d'avoir qualité de membre d'un jury de recrutement ou de promotion pour la session concernée, tout membre qui a été empêché d'assister à l'une des réunions de cette instance.

Art. 41. - A défaut d'élection ou de candidature ou en cas d'insuffisance de candidatures à ces élections, de démission ou de récusation dûment acceptées et toutes les fois qu'un ou plusieurs membres de ces instances sont empêchés de siéger pour quelque motif que ce soit, les membres manquants peuvent être désignés par les ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur parmi des enseignants tunisiens ou parmi des enseignants appartenant à des universités étrangères.

En cas de nécessité, l'instance de recrutement ou de promotion peut être composée de trois membres seulement.

Art. 42. - Trente jours au moins avant la date de déroulement des épreuves du concours, les listes des membres des instances de recrutement ou de promotion sont affichées au siège du ministère de l'agriculture.

L'affichage a lieu sous la supervision et le contrôle du président de l'instance concernée qui doit déposer à cet effet auprès de l'Institution de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur Agricoles une attestation à laquelle on peut s'y référer le cas échéant.

Art. 43. - Le candidat dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date d'affichage de ces listes pour formuler éventuellement une demande de récusation d'un ou plusieurs membres de ces jurys.

Toute demande de récusation doit être adressée aux ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur et accompagnée des justifications nécessaires.

Art. 44. - Ces jurys de recrutement ou de promotion tiennent compte lors de l'appréciation des dossiers de candidatures ou de promotion, de l'ensemble des activités des candidats, de leurs travaux scientifiques tels que publications, travaux de recherches, articles, notes, mémoires, études, communications, ouvrages, conférences, cours, exercices didactiques, plans de cours polycopiés, monographies ainsi que de leurs activités d'encadrement et expériences pédagogiques.

Ces travaux ne doivent pas avoir déjà été présentés pour l'admission à un grade inférieur à celui qui est postulé par le candidat.

Le candidat peut également adresser au président de l'instance de recrutement ou de promotion un rapport sur ses activités scientifiques et pédagogiques établi par une personnalité scientifique de son choix non membre de l'instance concernée. L'instance de recrutement ou de promotion désigne parmi ses membres deux rapporteurs chargés chacun de rédiger un rapport sur les activités et travaux du candidat. Après délibération sur ces rapports, l'instance formule ses appréciations sur le dossier du candidat.

Art. 45. - Les candidats aux différents grades de l'enseignement supérieur agricole sont tenus sous peine d'exclusion de la session de recrutement, de subir les épreuves et de soutenir leurs travaux au jour, heure et lieu indiqués par l'instance de recrutement.

Art. 46. - Après étude des dossiers de candidatures, les instances de recrutement ou de promotion proposent aux ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur la liste des candidats admis, compte tenu du nombre de postes à pourvoir arrêté par les ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur conformément aux dispositions de l'article 47 ci-après.

A la fin de chaque session de recrutement des maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole, maîtres-assistants de l'enseignement supérieur agricole et assistants de l'enseignement supérieur agricole, les candidats non admis, peuvent obtenir une audience auprès du jury concerné. Au cours de cette entrevue le jury informe les candidats des raisons scientifiques et pédagogiques qui ont motivé sa décision.

Art. 47. - Pour chaque session de recrutement et de promotion, le nombre de postes à pourvoir par grade, discipline et établissement est arrêté par les ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur après avis du président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles et est rendu public lors de l'ouverture de chaque session.

Le même arrêté fixe le nombre de postes ouverts :

- aux candidats au grade de maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole concourant sur la base de l'alinéa a) de l'article 17 du présent décret et à ceux concourant sur la base de l'alinéa b) du même article.

- aux candidats au grade de maître-assistant de l'enseignement supérieur agricole externes et à ceux visés par l'article 31 du présent décret.

Titre 5

Dispositions communes aux enseignants chercheurs permanents agricoles

Art. 48. - Les enseignants chercheurs permanents agricoles peuvent être affectés à la recherche scientifique agricole par décision du président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles et pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois.

Dans ce cas et à la fin de chaque année l'enseignant permanent doit présenter au conseil scientifique de l'institution dont il relève et aux fins d'évaluation un rapport détaillé sur ses activités.

Art.49. - Les enseignants chercheurs agricoles permanents autres qu'assistants de l'enseignement supérieur agricole peuvent être autorisés après chaque période de deux années à s'absenter pour une période d'un mois et demi pour études tout en conservant l'intégralité des émoluments soumis à retenues pour pension. Ils ne peuvent cumuler leur rémunération avec une rémunération publique ou privée. La durée du congé pour études peut être cumulée et portée à un maximum de neuf mois au terme de six années d'activité. Le congé d'études est accordé par décision des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur après avis du directeur de l'établissement concerné, du conseil scientifique de l'établissement et du président de l'Institution de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur Agricoles et sur la base d'un programme d'études ou de recherches soumis par l'intéressé.

A l'issue du congé pour études, l'intéressé adresse au directeur de son établissement un rapport sur ses activités pendant cette période. Ce rapport est transmis aux ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur et au président de l'Institution de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur Agricoles.

Art.50. - I) - A l'exclusion des professeurs de l'enseignement supérieur agricole les candidats titulaires dans un grade d'enseignement nommés dans un grade supérieur régi par les dispositions du présent décret sont astreints à un stage d'un an pouvant être renouvelé une seule fois, au terme duquel ils sont après avis de la commission administrative paritaire, soit titularisés dans leur nouveau grade, soit reversés dans leur grade précédent et considérés comme ne l'ayant jamais quitté.

Sur le plan de la rémunération, ils sont rangés à l'échelon correspondant au traitement de base d'origine immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancienne position. Toutefois, l'augmentation obtenue suite à la promotion ne peut être inférieure à l'avantage que leur aurait procuré un avancement normal dans leur ancienne position.

II) - Les candidats non titularisés dans un grade d'enseignement, recrutés dans l'un des grades régis par les dispositions du présent décret, sont astreints à un stage de deux ans pouvant être prorogé d'un an au terme duquel ils sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit titularisés dans leur grade, soit licenciés.

Art. 51. - Pour l'ensemble des enseignants chercheurs agricoles statutaires, la durée du temps moyen requis pour accéder à un échelon supérieur est de vingt et un mois.

Art. 52. - La concordance entre les échelons et les niveaux de rémunération prévus par la grille des salaires est fixée par décret.

Titre 6

Dispositions relatives aux enseignants non permanents dans les établissements d'enseignement supérieur agricole

Art. 53. - Les enseignants non permanents apportent leur concours aux institutions d'enseignement supérieur agricole dans les conditions définies ci-après.

Par ailleurs, ils ne participent pas aux organes de direction de l'institution et ne sont ni électeurs ni éligibles.

Chapitre 1

Dispositions relatives aux professeurs émérites

Art. 54. - Les professeurs de l'enseignement supérieur agricole admis à la retraite peuvent en cas de besoin et pour une durée de quatre ans, renouvelable, recevoir le titre de professeur émérite après avis du conseil scientifique de l'institution concernée et celui du conseil des universités et du président de l'Institution de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur Agricoles.

Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires, encadrer des chercheurs, participer à des jurys de thèse de doctorat, à des jurys d'habilitation ainsi qu'à des commissions consultatives et jurys de recrutement et de promotion. Les heures de séminaire sont considérées comme étant des heures complémentaires.

Art. 55. - Les dispositions prévues à l'article 53 ci-dessus sont applicables aux professeurs hospitalo-universitaires en médecine vétérinaire.

Chapitre 2

Dispositions relatives aux enseignants visiteurs et aux enseignants associés

Art.56. - Les enseignants et chercheurs tunisiens exerçant dans des universités ou des centres de recherche à l'étranger et d'une haute compétence reconnue, peuvent être nommés, par arrêté des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur, en qualité d'enseignant chercheur visiteur à plein temps pour une période

déterminée sur proposition du conseil scientifique de l'institution concernée et après avis du conseil de l'université et du président de l'Institution de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur Agricoles.

Art. 57. - Les personnes qualifiées de nationalité tunisienne comptant au moins dix années d'activité professionnelle non universitaire et justifiant d'une notoriété reconnue et d'une expérience professionnelle en relation avec la discipline concernée peuvent être nommées, par arrêté des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur, en qualité d'enseignant chercheur agricole associé à plein temps pour une période déterminée sur proposition du conseil scientifique de l'institution concernée et après avis du conseil de l'université et du président de l'Institution de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur Agricoles.

Art. 58. - Les conditions de rémunération des enseignants visiteurs et des enseignants associés seront fixées en fonction du grade de l'enseignement supérieur agricole auquel ces enseignants peuvent être assimilés compte tenu de leurs diplômes et de leur expérience professionnelle.

Chapitre 3

Dispositions relatives aux assistants contractuels de l'enseignement supérieur agricole

Art. 59. - Les assistants contractuels de l'enseignement supérieur agricole sont recrutés parmi les candidats justifiant, au moins, soit d'un diplôme d'études approfondies, soit d'un diplôme décerné au terme de six années d'études supérieures, soit d'un diplôme admis en équivalence.

Art. 60. - Les assistants contractuels de l'enseignement supérieur agricole sont recrutés sur proposition du président de l'Institution de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur Agricoles après avis du conseil scientifique de l'institution concernée.

Le recrutement a lieu en vertu d'un contrat d'une durée de deux ans. Au terme de cette période :

- soit que l'intéressé est recruté en tant qu'assistant de l'enseignement supérieur agricole, conformément aux dispositions du titre trois du présent décret.

Dans ce cas, la période passée à titre contractuel est prise en compte pour le calcul des droits à la pension de retraite.

- soit que le contrat est reconduit pour une nouvelle période d'une année, renouvelable,

- soit qu'il est mis fin au dit contrat.

Art. 61. - Les assistants contractuels sont régis par les dispositions des articles 3, 4, 5, 32 et 33 du présent décret.

Titre 7

Dispositions particulières transitoires

Art. 62. - Par dérogation aux dispositions de l'article 8 ci-dessus, les ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur peuvent proposer la nomination au grade de professeur de l'enseignement supérieur agricole et après avis favorable de la commission consultative concernée les enseignants et chercheurs agricoles tunisiens exerçant dans les universités ou les centres de recherche étrangers dans un grade équivalent et ayant acquis une notoriété scientifique reconnue.

Art. 63. - Le présent décret ne fait pas obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 4 de l'article 3 du décret n°91-104 du 21 janvier 1991 ci-dessus visé et qui demeurent en vigueur.

Art. 64. - Les assistants de l'enseignement supérieur agricole en poste à la rentrée universitaire 1997-1998 non titulaires d'un doctorat et pour une période se terminant le 31 décembre 2000, continuent à être régis par les dispositions de l'article 16 du décret n° 74-1066 du 30 novembre 1974 susvisé. Après cette date, lesdits assistants seront soumis aux dispositions de l'article 31 du présent décret.

Art. 65. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret et notamment le décret susvisé n° 74-1066 du 30 novembre 1974 tel qu'il a été modifié par le décret n°76-110 du 11 février 1976 sous réserve des dispositions de l'article 63 ci-dessus.

Art. 66. - Les ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le .22 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Avis aux épargnants auprès de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne titulaires des comptes atteints par la prescription de 15 ans

Le ministère des communications, en application de l'article 16 (nouveau) du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des livrets d'épargne ouverts auprès de la CENT demeurés inactifs depuis le 31 décembre 1981 et 1982, que des lettres recommandées avec accusé de réception leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription frappant les livrets n'ayant enregistré aucune opération (versement, remboursement, inscription d'intérêts) depuis plus de 15 ans.

Un délai de six mois expirant le 31 décembre 1998 leur est donné pour réactiver leur compte; passé ce délai et à défaut de réactivation, les sommes inscrites sur les livrets susvisés seront frappées de prescription.

Il est signalé que les listes relatives aux comptes prescriptibles peuvent être consultées par les intéressés auprès du Centre Directeur de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne, 30, avenue de Carthage, Tunis.